

1500112-27.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019626/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 15810430 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 417/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2019626 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EXXWQD90vqZDn2-g348FlbkB5Rtkzjo-aZ7562E6GqZqLA?e=a0nFRv

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500112-27.2021.8.26.0302 - Controle 2021/000085

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019626/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 15810430 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 417/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2019626 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO OTAVIO MARTINS DA SILVA

Em 08 de fevereiro de 2022, no horário designado, foi realizada, excepcionalmente, devido à Pandemia do COVID-19, audiência virtual, nos termos dos comunicados CG Nº 284/2020 e 317/2020, bem como do comunicado CSM 2557/2020, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado JOAO OTAVIO MARTINS DA SILVA; o acusado referido; e as testemunhas Eduardo Iracio Goy e Evandro Augusto Mazzetto, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. JOÃO OTÁVIO MARTINS DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", combinado com o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"2, do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (p.

104-106). A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (p. 107) e o réu foi citado (p. 126). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, ainda, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias, laudo de exame-químico toxicológico e pela prova oral. Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática delitiva e aduziu que o entorpecente se destinava ao seu consumo e que o havia adquirido dois dias antes dos fatos. Relatou que foi ao bar para encontrar amigos, mas eles não estavam no local. Admitiu o delito na delegacia, mas assim agiu por ter sido agredido pelos policiais. Os policiais Eduardo e Evandro relataram, em síntese, que foram verificar denúncias de tráfico em um bar e abordaram o réu, em cuja posse foram encontradas porções de maconha. Ele admitiu que iria vender os entorpecentes e justificou a sua conduta alegando que estava passando dificuldades financeiras. A despeito da negativa do acusado em juízo, as provas são suficientes para comprovar o delito que lhe foi imputado. O réu confessou o delito quando ouvido pela autoridade policial, fornecendo detalhes do comércio ilícito (fl. 08). Em juízo, ele admitiu ter confessado o delito em solo policial, mas alegou que assim agiu porque teria sido agredido, versão afastada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 61/62. Digno de nota, outrossim, o fato do réu estar no bar sozinho no momento da abordagem, de ter levado consigo toda a droga adquirida dois dias antes (dividida em 3 porções) e, ainda, não ter usado nada desde a compra, que justificou ter feito justamente para o próprio consumo. No mais, os policiais disseram que a abordagem foi motivada por informações de tráfico no local dos fatos. Por fim, considerando que o estabelecimento de ensino estava fechado, tanto em virtude da pandemia quanto do horário dos fatos, afasto a aplicação da majorante indicada na denúncia. Assim, a presente ação deve ser julgada parcialmente procedente para o fim de condenar o réu pelo crime de tráfico, afastando-se a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06. Passo, pois, a dosar a pena. Na primeira fase, não verifico motivos para majoração da pena-base, que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade e, por outro lado, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, mantenho a pena no patamar anterior. Por fim, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena do crime em 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu JOÃO OTÁVIO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para

ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e a Defensora informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: JOAO OTAVIO MARTINS DA SILVA

RG: 58392047, RJI: 213761849-06

Data De Nascimento: 13/01/2002

Filiação: mãe SELMA MARTINS DA SILVA

Residência: Rua Jose Ferreira de Castilho Neto, 175, Jardim Doutor Luciano, RUA JOSÉ FERREIRA DE CASTILHO NETO - CEP 17212-330, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.